

TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

I. REQUISITOS TÉCNICOS:

1. La Escuela Naval, requiere efectuar la adquisición de plumas para premiación académica para cadetes, solicitado por Depto. Educación, según siguiente detalle:

Nº	ARTÍCULO	U/E	CANTIDAD
1.-	PLUMA JOY AL SET JOY ALUMINIO MARCA LAMY, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	SET	2
2.-	BOLÍGRAFO STYLUS CROSS TECH 2 COLLECTION - NEGRO SATINADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	6

- Indicar plazo de entrega de productos.
- Traslado a nuestras dependencias debe ser incluido dentro de la cotización.
- Considerar adjuntar anexo técnico y fotografía que cumpla con lo solicitado.
- Considerar cumplir con modelo y marca de lo solicitado.
- Proveedor que no considere plazo de entrega, se asumirá el plazo máximo indicado por esta Escuela Naval.

II. REQUISITOS CONTRACTUALES:

1. Las cotizaciones ingresadas a través de la Plataforma Mercado Público, deben ser coincidentes con el anexo ingresado por parte de los oferentes (si se hubiese solicitado) y debe tener una validez mínima de 30 días, de no ser así, las ofertas recibidas serán desestimadas.
2. Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través de la Plataforma Mercado Público, no se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estos Términos de Referencia. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.
3. Los oferentes participantes podrán efectuar consultas al proceso de cotización y a los Términos de Referencia hasta 24 horas antes de la fecha de cierre de recepción de ofertas mediante correo electrónico indicado en la Plataforma.
4. Las ofertas recibidas serán evaluadas mediante un cuadro comparativo el que será publicado en los anexos ingresados en Orden de Compra que se emita.
5. La adjudicación de la presente Compra Ágil se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y aceptación por parte del proveedor, considerando la Orden de Compra como contrato entre las partes, la cual, incorpora las normas establecidas en los presentes Términos de Referencia, aun cuando no se mencionen expresamente en el documento indicado. Una vez enviada la orden de compra, proveedor adjudicado tendrá 48 horas para aceptarla, de lo contrario, se podrá cancelar la orden de compra y realizar un nuevo proceso. **La orden de compra debe ser Aceptada objeto cerrar el ciclo de la adquisición, de no ser así, no se podrá realizar el pago correspondiente.**

6. En caso de igualdad en valor total de la oferta entre dos o más oferentes, y que cumplan técnicamente con lo solicitado, se resolverá considerando el que haya presentado la oferta más conveniente con el mejor plazo de entrega, de continuar con el empate se resolverá quién haya presentado la primera oferta en el Portal, de acuerdo a lo propuesto en forma automática por el sistema Mercado Público.
7. La empresa adjudicada, se compromete mediante la cotización enviada a través de la plataforma Mercado Público, a entregar los bienes y/o servicios en los plazos de entrega señalados en dicha cotización.
8. El Bien y/o Servicio adquirido, se considerarán recibidos oficialmente una vez que el Comité respectivo, a nombre de la Escuela Naval, levante el Acta de Recepción conforme, en cuanto a la calidad, cantidad y normas exigidas.
9. La Comisión de Recepción, estará facultada para rechazar los Bienes y/o Servicios contratados, si éstos o alguno de ellos no cumplen con la especificación técnica, por deterioro u otra causal que no cumpla con lo requerido u ofertado por el Proveedor, éste último tendrá un plazo de máximo de diez (10) días para corregir observaciones o entregar un nuevo Bien y/o Servicio. Se entenderá que existe rechazo, cuando éste no cumpla con al menos el 80% de las Especificaciones Técnicas de lo adjudicado. Si el Proveedor no cumple lo indicado en este párrafo dentro del plazo señalado, la Escuela Naval, aplicará las multas correspondientes.
10. La Escuela Naval tendrá un plazo máximo, para efectuar el procedimiento de recepción, de cinco (05) días hábiles; al término de éste comenzarán a regir los días de plazo máximo para el pago de la factura. A su vez, si transcurrido este período de cinco (05) días hábiles, no se ha recibido la respectiva factura (correctamente emitida y sin errores de ningún tipo); el plazo para pago será desde la recepción conforme del mencionado documento tributario.
11. En caso de que se emita una Factura Electrónica por el Bien y/o Servicio adjudicado antes de la recepción en el lugar y forma detallada en la Orden de Compra, ésta será rechazada por el Sistema dentro de los 8 días corridos desde su emisión.
12. En caso de atraso o rechazo en la entrega, la Escuela Naval sancionará al Proveedor con multas, calculadas sobre el valor neto de los bienes y/o servicios no entregados, rechazados o atrasados, las cuales se aplicarán por cada día hábil de atraso, y se calcularán de acuerdo a lo siguiente:

Nº	TRAMO DE MONTOS VALOR TOTAL NETO ADJUDICADO			% DE MULTA POR DÍA DE ATRASO
1	-	A	\$ 500.000	2%
2	\$ 500.001	A	\$ 1.00.000	1.5%
3	\$ 1.000.001	A	100 UTM	0.9%

13. Detectada una situación que amerite el cobro de multas, se notificará al proveedor en forma electrónica conforme a lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento de la Ley N° 19.886, informándole sobre la medida a aplicar y sobre los hechos en que ésta se motiva.

El proveedor contará con un plazo de cinco (5) días hábiles contados desde a referida notificación, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes para acreditarlos.

Recibidos los descargos señalados, en tiempo y forma, la Escuela Naval tendrá un plazo de hasta diez (10) días hábiles, contados desde la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, pronunciándose sobre el incumplimiento y para resolver respecto de la aplicación de la multa, lo que se determinará en la respectiva Resolución fundada.

Si habiendo transcurrido el plazo dispuesto, el Proveedor no hubiese ejercido su derecho a presentar descargos, se procederá a dictar y notificar la respectiva Resolución, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para presentar descargos.

La medida que se adopte, según sea el caso, formalizada a través de la respectiva Resolución fundada, será publicada en el Sistema de Información y Gestión de Compras y Contratación del Estado.

En contra de dichas Resoluciones procederán los recursos dispuestos en la Ley N°19.880.

Para el caso de que la Escuela Naval, resuelva declarar procedente el cobro de una multa, el Proveedor deberá pagarla mediante transferencia electrónica, a nombre de la "DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA", R.U.T. 61.966.700-K, Cuenta Corriente N° 23909230314, del Banco del Estado de Chile y comunicada al siguiente correo electrónico facturas.enap@armada.cl, en caso de ser mediante vale a la vista, cheque nominativo u otro documento equivalente emitido a nombre de la "DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA", R.U.T. 61.966.700-K deberá ser entregado en el Departamento de Adquisiciones de la Escuela Naval "Arturo Prat", ubicada en Francisco González de Hontaneda 11, Playa Ancha, Valparaíso.

La multa deberá pagarse en un plazo no superior a diez (10) días hábiles contados desde la notificación de la Resolución que disponga su cobro.

En caso que el Proveedor no pague la multa en tiempo y forma, la Escuela Naval le cobrará mediante descuento de eventuales pagos pendientes, reembolsando el saldo correspondiente al proveedor, de ser procedente.

En todo caso, las multas se aplicarán solamente hasta alcanzar en total y en forma acumulada, el monto de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, no se considerará para contabilizar el cumplimiento del plazo de entrega, el tiempo que demore la Institución en el proceso de recepción.

La Escuela Naval, estará facultada para rechazar definitivamente los artículos, si éstos no cumplen con las Especificaciones Técnicas, una vez cumplido el plazo de reemplazo.

14. Con todo, la Escuela Naval no podrá proceder al cobro de las multas que se hayan aplicado, en caso de que adeude al mismo proveedor el pago de las prestaciones del contrato, que hayan sido devengadas durante los meses anteriores a aquel en que se hizo obligatorio el pago de la multa.
15. Si dentro del período de la Garantía Técnicas de los Bienes, estos presentaran fallas o anomalías en su funcionamiento, el Proveedor deberá repararlos dentro del plazo establecido en las Bases, contados desde la fecha de notificación por

parte de la Escuela Naval. Si el Proveedor no cumple lo anterior, dentro del plazo señalado, se aplicará la multa correspondiente.

16. El porcentaje de multa será aplicable a los días de atraso, respecto del cumplimiento de entrega de los elementos establecidos en la Orden Compra, con un tope de diez (10) días hábiles y no podrá superar el 30% del precio del contrato.
17. Si existe atraso superior a 10 (diez) días en la entrega en la Escuela Naval "Arturo Prat", se entenderá que existe incumplimiento total del proveedor, en este caso la Escuela Naval podrá desistir y dejar sin efecto la Orden de Compra o el Contrato por los Bienes o Servicios adjudicados.
18. Se entenderá por atraso en la entrega, el tiempo transcurrido en días hábiles desde la fecha de entrega fijada en la Orden de Compra, hasta la fecha de recepción de los Bienes o Servicios contratados en la Escuela Naval "Arturo Prat" o en otro lugar que se indique expresamente.
19. Los plazos para las entregas comenzarán a correr desde la aceptación de la respectiva Orden de Compra. Para los casos que el Proveedor no hubiese aceptado la Orden de Compra a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, y sin embargo haya entregado total, parcialmente o bien ninguno de los productos o servicios requeridos, se considerará que el plazo de entrega comenzó al segundo día hábil de emitida la Orden de Compra.
20. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato "xml" a nombre de la Escuela Naval "Arturo Prat", la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal.
21. La Escuela Naval pagará en un plazo máximo de treinta (30) días siguientes a la recepción de la factura, en la forma y condición señalada en el inciso anterior.
22. El pago se efectuará mediante cheque nominativo, depósito en cuenta corriente Bancaria o Vale Vista emitido por un Banco Nacional, a nombre del Proveedor, una vez que se tenga la conformidad de la recepción de los artículos por la Comisión de Reconocimiento y Recepción de la Escuela Naval "Arturo Prat", previa presentación de la factura debidamente legalizada a nombre de la Escuela Naval "Arturo Prat", Rut. 61.102.010-4.
23. Todos los gastos necesarios para el despacho y entrega de los bienes y/o servicios serán de cargo exclusivo del proveedor.
24. En caso de cederse el pago de dicho documento a algún Factoring, el proveedor deberá obligatoriamente solicitar a la empresa factoring el envío de certificado emitido por el S.I.I. de la cesión del crédito, la Escuela Naval "Arturo Prat" no aceptará responsabilidad alguna en caso de no cumplimiento de esta normativa.
25. Todas las ofertas deben indicar plazo de entrega del bien o servicio. Esta información debe ser entregada en días Hábiles, considerando lo siguiente:
 - a. Lugar de Entrega: Av. Francisco González de Hontaneda N°11, Playa Ancha, Valparaíso.
 - b. Horarios de recepción: 09:00 A 12:00 HRS. y 14:30 A 16:00 HRS.